



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 42 del 02/12/2025

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA "PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA ADIBIRE A CASA - ALBERGO PER ANZIANI IN LOCALITA' SAN CATALDO.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due**, del mese di **dicembre**, alle ore **12:29**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Ordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente	Da remoto
BIANCARDI VINCENZO	SINDACO	Presente		
ALAIA ANNA	VICE SINDACO	Presente		
BIANCARDI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente		
BIANCARDI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente		
CARUSO ANTONIA	CONSIGLIERE		Assente	
BIANCARDI LUIGI	CONSIGLIERE	Presente		
LONGOBARDI NICOLETTA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente		
CERBONE SANTINA	CONSIGLIERE	Presente		
D'AVANZO MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente		
CACACE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente		
MAIETTA FATIMA	CONSIGLIERE	Presente		X
Pellegrino Vittoria	CONSIGLIERE	Presente		
SALAPETE MICHELE	CONSIGLIERE		Assente	

Tot. 11

Tot. 2

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

Relaziona il Sindaco Dr. Vincenzo Biancardi in merito alla richiesta relativa al permesso di costruire in deroga per la realizzazione di un fabbricato destinato a casa albergo per anziani in località San Cataldo. Il Sindaco Dr. Vincenzo Biancardi ha illustrato la situazione, spiegando che la proposta ha destato particolare attenzione nella collettività avellana e non solo, anche a seguito di una segnalazione anche da parte di un'Associazione ambientale nazionale, i cui referenti locali erano preoccupati per il possibile impatto ambientale del progetto. La costruzione, infatti, comporterebbe la devastazione di una collina, con l'abbattimento di alberi secolari e un intervento ritenuto eccessivamente invasivo sul paesaggio. Il Sindaco ha ribadito la volontà dell'Amministrazione comunale di tutelare il patrimonio ambientale, rassicurando la popolazione l'impegno a proteggere le caratteristiche naturali del luogo.

Altresì, il Sindaco rappresenta che sul punto vi è relazione tecnica redatta dall'U.T.C. che reca parere tecnico non favorevole in quanto non conforme allo strumento urbanistico.

Interviene il Consigliere Avv. Domenico Biancardi, quale Capogruppo di maggioranza, il quale a nome della maggioranza di tutti i Consiglieri di maggioranza esprime parere negativo alla proposta, sottoscrivendo in pieno le diverse considerazioni espresse dal Sindaco sul punto.

Interviene anche la consigliera di minoranza Avv. Chiara Cacace, che ha espresso la sua volontà di astenersi sul punto e contestualmente esprime accordo con la posizione del Sindaco riguardo alla salvaguardia dell'ambiente del territorio. Ha tuttavia evidenziato la necessità di mantenere equità e coerenza sulle decisioni urbanistiche che si vanno ad adottare, alla luce anche della recente approvazione del PUC.

Riprende la parola il Sindaco, il quale rappresenta che nell'istanza in discussione da parte del richiedente non emerge alcun interesse pubblico prevalente; in particolare, i permessi in deroga possono essere rilasciati esclusivamente quando vi è interesse pubblico prevalente chiaramente individuato e adeguatamente motivato. In assenza di tale interesse superiore, non è possibile procedere al rilascio legittimo della deroga. Si poteva prevedere in questa struttura che si voleva realizzare un'area parcheggio da destinare alle strutture sportive locali o anche rendendola disponibile tale area parcheggio ai turisti che nel periodo estivo vengono a visitare la pineta oppure ancora destinare a titolo gratuito 10 camere da letto sulle 100 camere previste di questa struttura per i cittadini avellani meno abbienti. Quindi non è stata manifestata alcuna utilità ai cittadini avellani bensì è stata manifestata solamente una finalità privatistica ed egoistica dell'iniziativa che si appalesa essere comunque contraria ai principi di rispetto dell'ambiente e dell'interesse pubblico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista

- la Relazione istruttoria redatta dall'ing. Aristide Costanzo, allegata alla presente e ne forma parte integrante e sostanziale (Allagato "A");
- Uditi gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti: n.11 Favorevoli: n.0 Contrari: n.9 Astenuti: n.2 (Chiara Cacace, Fatima Maietta).

DELIBERA

La premessa di cui sopra parte integrante e sostanziale che espressamente si richiama;

1. Di non approvare la richiesta di permesso a costruire in deroga.

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 11 - Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 01/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to MAIELLA PASQUALE

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Nicoletta Longobardi

SEGRETARIO COMUNALE

f.to Avv. Stefania Urciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/12/2025 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 02/12/2025

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

Il Segretario Comunale

f.to Avv. Stefania Urciuoli